

종합감사

감 사 보 고 서

- 서울지역 파산재단 종합감사 -

예 금 보 험 공 사

1 감사 개요

- ☐ 감사범위 : 파산재단 업무 전반 대상, 직전 감사일부터 현재까지
- ☐ 감사인원 : 감사인 5명
- ☐ 감사기간 : '26. 3. 4. ~ 3. 10.
- ☐ 감사목적 및 필요성 : '26년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

2 감사 결과 주요 지적사항

- ☐ 신용정보 해제업무 미흡(주의)
 - 채무조정으로 채무상환이 완제된 건에 대해 신용정보 해제를 지연
- ☐ 법적조치 필요성 검토 불철저(주의)
 - 채권보전조치가 완료된 발견재산에 추가로 법적조치를 실시하여 불필요한 비용 발생
- ☐ 불필요한 채무상환 독촉장 발송(주의)
 - 파산면책이 확정된 채무자에 대해 불필요한 채무상환 독촉장 발송
- ☐ 소송비용 산정 오류(시정)
 - 소가 등 산정 오류로 인지대 등을 과다하게 지급
- ☐ 소송자료 관리 소홀(시정)
 - 소송진행 사항과 판결문 등을 회수지원시스템(CSI)에 입력하지 않고 누락
- ☐ 소제기 안내장 미발송(주의)
 - 소멸시효 중단을 위한 확인의 소를 제기하면서 소제기 안내장 발송 누락

□ 위탁채권 회수성과수수료 지급 불철저(시정)

- 수탁회사에 회수성과수수료 지급 시 수수료율 산정 오류

□ 채무조정 승인내역 사후관리 소홀(주의)

- 채무조정 내역에 대해 회수지원시스템(CSI)에 등록하지 않고 별도 서식에 따라 기록·관리하지 않는 등 사후관리 소홀

□ 담보신탁부동산의 신속한 매각절차 진행 필요(권고)

- 매각이 지연되고 있는 담보신탁부동산에 대해 다양한 매각 및 홍보방안 검토를 통해 매각절차를 신속히 진행할 필요

□ 파산채권자표 관리 미흡(시정)

- 파산채권자표에 배당결과 미기재

□ 국고귀속예정 공탁금 관리 및 회수 미흡(주의)

- 국고귀속예정 공탁금 현황파악 등 관리 및 출급절차 진행 미실시

□ 파산재단 위임전결기준 준수 미흡(주의)

- 파산재단 문서 수발신 업무 수행 시 위임전결기준 미준수

□ 채무관련인 공탁금 회수 미흡(주의)

- 개인회생 변제금 공탁과 관련한 법원 안내장을 접수하였음에도 이를 즉시 회수하지 않고 지연

□ 보유자산 상각 미실시(시정)

- 파산 면책결정 등으로 법적 권리행사가 불가능한 대출채권에 대해 자산상각 및 포기 미실시

□ 장기 가수금 정리 미흡(시정)

- 가수금 계정으로 보관 중인 배당금을 장기간 정당계정으로 정리하지 않음

□ 개인정보 암호화 조치 미흡

- (현지시정) 인감증명서 등 제출자료에 대해 개인의 고유식별번호를 암호화하지 않음

□ 위탁 개인정보 파기 소홀

- (현지시정) 소송대리인에 대해 종결된 사건과 관련한 개인정보 파기확인서를 청구하지 않는 등 개인정보 사후관리 소홀

□ 회수지원시스템(CSI) 상 전산자료 관리 등 불철저

- (현지시정) 퇴사한 업무보조인에 대해 회수지원시스템(CSI) 상 전산ID를 삭제하지 않고 서약서를 청구받지 않는 등 보안유지 관리 불철저

3 감사 결과 모범사례

□ 퇴직연금 적립금에 대한 적극적인 환수 조치

- 면밀한 법적 실익 검토, 퇴직연금 운용사와의 지속적인 협의 등을 통해 퇴직연금 적립금을 환수하여 회수액 극대화

4 감사 결과 면책사항

□ 채무조정 관련 기준 미준수

- 연 소득 기준을 초과하는 채무자에 대하여 이자율 조정 채무조정을 승인한 사항
 - 채무자의 경제적 재할 지원 및 지원자금의 회수 극대화를 위한 것으로 공공성에 부합하므로 조치요구 대상에서 제외